

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2503/2553

มูลนิธิทีวีพูล กับพวก
บริษัทดีโอลี ชินเซียริตี้ โปรโมชัน กรุ๊ป
จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1057 (1), มาตรา 1061, มาตรา 1062
ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาหุ้นส่วนโดยยินยอมให้ผู้อื่นจัดทำหนังสือคำทำนายดวงชะตาที่มีข้อความคำทำนายเช่นเดียวกับเทพดาเสทที่โจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองตกลงเข้าหุ้นกันผลิตและจำหน่าย โดยอาศัยการโฆษณาของโจทก์ทั้งสอง อันเป็นการแข่งขันและแย่งตลาดผู้ซื้อ จำเลยที่ 2 ไม่ไปออกรายการวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เทพตามข้อตกลงและจำเลยทั้งสองยังมีหนังสือถึงบริษัท ช. ซึ่งโจทก์ได้มอบสิทธิการผลิตและจำหน่ายเทพให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการโดยแจ้งยกเลิกการมอบลิขสิทธิ์เทพแก่โจทก์ทั้งสอง ห้ามมิให้บริษัท ช. ชำระเงินค่าลิขสิทธิ์การจำหน่ายเทพแก่โจทก์ทั้งสอง และขอยกเลิกการให้สิทธิการผลิตและจำหน่ายแก่บริษัท ช. โดยเรียกร้องให้แบ่งผลกำไรที่โจทก์ทั้งสองควรจะได้หากจำเลยทั้งสองไม่ผิดสัญญาหุ้นส่วน ถือได้ว่าเป็นการประพฤติผิดสัญญาหุ้นส่วนในข้อสาระสำคัญเป็นเหตุที่จะเลิกห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชีได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1057 (1) มาตรา 1061 และมาตรา 1062 การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกเอาส่วนแบ่งผลกำไรหรือขอให้ชดใช้เงินลงทุนที่โจทก์ทั้งสองได้ออกไป อันมีลักษณะค้ำประกันทรัพย์โดยที่ยังมิได้มีการชำระบัญชี หรือตกลงให้จัดการทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนโดยวิธีอื่นใน

ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน จึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 3,989,592.80 บาท ให้โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งให้บังคับโจทก์ทั้งสองชำระเงิน 23,203,138 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 14,979,664 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งและของต้นเงิน 7,200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องและยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อแรกว่า โจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองตกลงเข้าหุ้นส่วนกันผลิตเทปและจำหน่ายเทป "คำทำนายดวงชะตา 7 สี 7 อารมณ์ ประจำปี พ.ศ.2541" เพื่อนำผลกำไรมาแบ่งปันกันคนละครึ่ง และโจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองโดยไม่ต้องตั้งผู้ชำระบัญชีก่อนหรือไม่ ดังนี้ การที่

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาหุ้นส่วนโดยยินยอมให้ผู้อื่นจัดทำหนังสือ
คำทำนายเช่นเดียวกับเทปออกจำหน่าย โดยอาศัยการโฆษณาของโจทก์ทั้งสอง อัน
ถือเป็นการแข่งขันและแย่งตลาดผู้ซื้อของโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 2 ไม่ไปออกรายการ
ที่โจทก์ทั้งสองจัดเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เทปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงตาม
ฟอง และจำเลยทั้งสองมีหนังสือถึงบริษัทซีวีดี มิวสิค จำกัด แจ้งยกเลิกการมอบ
ลิขสิทธิ์เทปแก่โจทก์ทั้งสอง ห้ามมิให้บริษัทซีวีดี มิวสิค จำกัด ชำระเงินค่าลิขสิทธิ์
การจำหน่ายเทปแก่โจทก์ทั้งสอง และขอยกเลิกการให้ลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่าย
แก่บริษัทซีวีดี มิวสิค จำกัด โดยเรียกร้องให้แบ่งผลกำไรที่โจทก์ทั้งสองควรจะได้
หากจำเลยทั้งสองไม่ผิดสัญญาหุ้นส่วน ถือได้ว่าเป็นการประพฤติผิดสัญญาหุ้นส่วนใน
ข้อสาระสำคัญเป็นเหตุที่จะเลิกห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชีได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1057 (1) มาตรา 1061 และมาตรา 1062 การที่โจทก์ทั้ง
สองฟ้องเรียกเอาส่วนแบ่งผลกำไร หรือขอให้ชดใช้เงินลงทุนที่โจทก์ทั้งสองได้ออกไป
อันมีลักษณะค้ำหุ้นทรัพย์โดยที่ยังมิได้มีการชำระบัญชีหรือตกลงให้จัดการทรัพย์สิน
ของห้างหุ้นส่วนโดยวิธีอื่นในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน จึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งสอง
ฐานผิดสัญญาหุ้นส่วนพร้อมเรียกค่าเสียหายไม่ใช่กรณีที่จะต้องชำระบัญชีก่อนจึงฟ้อง
ได้นั้นเป็นการไม่ชอบ...

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(สมควร วิเชียรวรรณ-อร่าม เสนามนตรี-ธนสิทธิ์ นิลกำแหง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายทวิวัฒน์ โสวัตินพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป14/2545

ต้น

หมายเหตุ